

राप्तीदून_विकास_क्षेत्रको_जमीनको_(बकिरी_वतिरण)_व्यवस्था_ऐन_२०२४

English title: Rapti Dun Development Area Land (Sale and Distribution) Management Act, 1967

राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बकिरी वतिरण) व्यवस्था ऐन, २०२४ । लालमोहर प्रकाशन मिति। २०२४ । ७ । ६ । २ । संशोधन गर्ने ऐन: । १. केही नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०२५ २०२५ । १ । २ । २८ । २. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ३. वशिष्ठ अदालत ऐन, २०३१ २०३१ । ६ । २० । ४. न्याय प्रशासन सुधार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ४ । १० । ५. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ८. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०२४ सालको ऐन नं. २३ । राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बकिरी वतिरण) व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३ अन्तर्गत प्रादेशिक विकास योजना (राप्तीदूनको जमीन वतिरण) नियम, २०१३ बमोजिम बकिरी वतिरण भएको जमीन बकिरी वतिरणमा पाउनेहरूको अधिकारमा नरही जग्गा अरू नै व्यक्तहरूको हातमा पर्न गएकोले सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हति कायम राख्न त्यस्ता जग्गालाई न्यायोचित रूपले बकिरी वतिरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिशिज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बकिरी वतिरण) व्यवस्था ऐन, २०२४" रहेकोछ । (२) यो ऐन अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्रमा लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) "विकासक्षेत्र" भन्नाले अनुसूचीमा उल्लेखित चार कलिला भित्रको जग्गा समझनुपर्छ । (ख) "नियम" भन्नाले प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३ अन्तर्गत बनेको नियम समझनुपर्छ । (ग) "परिवार" भन्नाले कुनै व्यक्तिको नजिको देहायका अवस्थामा अरू नातेदारलाई समेत जनाउँछ:- । (१) अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको पति वा पत्नी, । (२) बाबु वा आमा जीवित छउन्जेल अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको १६ वर्ष उमेर नपुगेका छोरा, लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । छोरी, । (३) लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (४) मानो छुट्टी वा नछुट्टीसगोलमा बसेका अंशधारिहरू, । (घ) "कमसिन" भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा विकास क्षेत्रमा काम गर्नको लागि समय समयमा गठन गरिएको वा गरिने कमसिनलाई समझनुपर्छ । (ङ) "वन" भन्नाले वन ऐन, २०४९ लागू हुने वनलाई समझनुपर्छ । (च) "सूचि आदेश" भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना समझनुपर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएबमोजिम समझनुपर्छ । परिच्छेद-२ । कमसिनको गठन र अधिकार क्षेत्र आदि।

३. कमसिनको गठन : (१) यो ऐन बमोजिम विकास क्षेत्रको जग्गा छानबीन गरी पुनः बकिरी वतिरण गर्न आवश्यक भएकोछ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा सूचि आदेशद्वारा एकजना वा तीनजना सदस्यहरू भएको एक कमसिन गठन गर्न सक्नेछ । (२) तीनजना सदस्य भएको कमसिन गठन भएमा नेपाल सरकारले तोकिएको सदस्य अध्यक्ष हुनेछ र कमसिनको निर्णय बहुमतले हुनेछ । (३) तीन सदस्य भएको कमसिन भएमा अध्यक्ष र एकजना सदस्य उपस्थिति रहेमा पनिकमसिनले आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्न सक्नेछ । तर राय बाझनि गएमा तीनैजना सदस्य उपस्थिति भै बहुमतको निर्णय अनुसार हुनेछ । ४. जग्गा प्राप्त गर्न प्रतबन्ध : (१) यो ऐन लागू भएपछि गठन हुने कमसिनका कुनै सदस्य वा कर्मचारीले विकास क्षेत्रको जग्गा यस ऐनबमोजिम पुनः बकिरी वतिरण हुँदा आफू वा आफ्ना परिवारका नाउँमा वा आफू र आफ्नो परिवारका नमितित अरू कुनै व्यक्तिको नाउँमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछैन । (२) उपदफा (१) को विरुद्ध कसैले जग्गा प्राप्त गरेमा सो जग्गा जफत भई प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ । ५. कमसिनको अधिकार क्षेत्र : गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । (१) कमसिनले वशिष्ठ अदालत ऐन, २०४९ अन्तर्गतको कार्य प्रणाली अपनाई कारबाही गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो कमसिनले सो ऐनको दफा ६ को खण्ड (ङ) को अख्तियार प्रयोग गर्न पाउनेछैन । (२) कमसिनले आफ्नो आन्तरिक वा प्रशासकिय रूपको कार्य कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई लिखित रूपमा प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) कमसिनले आफ्नो काम सुचारुरूपले चलाउन आन्तरिक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ६. मुद्दा सर्ने : (१) विकास क्षेत्रको जग्गाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत वा आय र कर अदालत बाहेक अन्य अड्डा अदालतमा छानि बाँकी रहेका डायरी मुद्दाहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि गठन भएको कमसिनमा सर्नेछन् । (२) कमसिन विघटन भएमा कमसिनमा रहेका छानि बाँकी मुद्दाहरू न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् र सो अदालतबाट यसै ऐन अन्तर्गत कारबाही कनिरा हुनेछ । ७. सदस्यहरू हेरफेर र कमसिन विघटन गर्ने : नेपाल सरकारले सूचि आदेशद्वारा सदस्यहरू हेरफेर गर्न वा कमसिन विघटन गर्न सक्नेछ । ८. कमसिनको मान्यता : यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघि गठन भएको कमसिनले सम्वत् २०२० साल पौष १९ गते रोज ६ का मतिदिखि गिरेको काम कारबाही यस ऐनको विपरित रहेनछ भने यस ऐन

अन्तर्गत गरेको माननिष्ठ र वपिरति रहेछ भने कमसिनले त्यस्तो जग्गा जफत गर्न सक्नेछ । १. पुनरावेदन : यो ऐन अन्तर्गत कमसिनले गरेको अन्तमि नरिण्य वा फैसला उपर ३५ दनिभित्ति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । परिच्छेद-३ । विकास क्षेत्रको जग्गामा छानबीन गर्ने अधिकार । १०. विकास क्षेत्रको जग्गाको छानबीन : कमसिनले विकास क्षेत्रको जग्गाका सम्बन्धमा देहाय बमोजमि जाँचबुझ गरी देहायबमोजमि ठहरेमा कमसिनले त्यस्तो जग्गा जफत गर्न सक्नेछ :- ।

(क) नयिम बमोजमि जग्गा प्राप्त नगरेकोमा, । (ख) नयिमबमोजमि जग्गा प्राप्त गरेको भए नयिमद्वारा नरिधारति शर्तहरू पालन नगरेकोमा, । तर त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले जफत हुँदा बखत जस्को भोग चलनमा छ सो व्यक्तिलाई प्रचलति नेपाल कानुनबमोजमि भोग चलनसम्म गर्न दनि सक्नेछ । ११. कुनै कसिमिको हक दावी नपुग्ने र मूल्य फरिता पाउने : नयिमबमोजमि जग्गाको मोल बुझाई सकेको तर जग्गा नपाएको व्यक्तिले सूचति आदेशमा तोकिएबमोजमि (ऋण लिएको भए सो समेत कट्टा गरी) अघिबुझाएको मोल फरिता पाउनेछ । परिच्छेद-४ । जग्गाको बकिरी वतिरण । १२. जग्गाको बकिरी वतिरण : (१) यो ऐनबमोजमि जफत भएको जग्गा कमसिनले दफा १३ को अधीनमा रही देहायबमोजमि बकिरी वतिरण गर्नेछ :- । (क) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कसैले नयिमबमोजमि जग्गा पाई आफैले सो जग्गा आवाद गरी कमाई आएको रहेछ भने सो जग्गा भोग चलन गरी कमाउने व्यक्ती वा परिवारलाई, । (ख) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि एउटै जग्गा एक वा एकभन्दा बढी परिवार वा व्यक्तिले पाएको रहेछ भने त्यस्तो परिवार वा व्यक्तीहरूमध्ये जसले सो जग्गा आवादगरी कमाई आएकोछ सो परिवार वा व्यक्तिलाई, । तर त्यस्ता परिवार वा व्यक्तीहरू मध्ये पहिले जसले जग्गा आवाद गरी कमाई आएको थियो त्यस परिवार वा व्यक्तिलाई जवरजस्ती गरी हटाई अर्काले पछि कमाई आएको भए अघि आवाद गरी कमाउने परिवार वा व्यक्तिलाई, । (ग) कुनै व्यक्ती वा फर्म वा संस्थाले कुनै नशिचति कार्यक्रम तथा योजनाको नमितित लगाउने शर्तमा यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि नयिमबमोजमि जग्गा पाएकोमा सो शर्तबमोजमि नगरी अर्कालाई कमाउन दिएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा खुद कमाउने परिवार वा व्यक्तिलाई, । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) मा लेखिएको अवस्थामा बाहेक विकास क्षेत्रमा जग्गावाला वा मोहीको रूपमा जग्गा भोग चलन नगरी यो ऐन जारी भएको अघिल्लो दनिसम्म कुनै व्यक्ती वा परिवार कुनै जग्गामा बसोबास गरिरहेको भए सो जग्गा त्यस्तो परिवार वा व्यक्तिलाई । केही नेपाल कानुन (संशोधन) ऐन, २०३४ द्वारा खारेज । (२) । (३) कुनै खास जग्गा नतोकी कुनै परिवार वा व्यक्तिले जग्गा बकिरी वतिरणको पूजासम्म प्राप्त गरेको तर जग्गा भोग चलन गरेको रहेछ भने वा सावकि सन्धीसर्पन गौचर बाटो इत्यादि रहेको जग्गाको पूजा प्राप्त गरेको रहेछ भने यो ऐन जारी भएपछि त्यस्तो पूजा स्वतः बदर हुनेछ । (४) विकास क्षेत्र नयिमबमोजमि जग्गा प्राप्त गरी भोग चलन गरिरहेका व्यक्ती वा परिवारले यस दफा अन्तर्गत बकिरी वतिरणमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछैन । १३. जग्गा बकिरी वतिरणको मुख्य शर्तहरू : (१) यस ऐन बमोजमि बकिरी वतिरण हुने जग्गाहरू तल लेखिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही बकिरी वतिरण भएको माननिष्ठ :- । (क) जग्गा पाउने परिवार वा व्यक्ती दफा १२ बमोजमिको अवस्थाको प्रमाणति नभएमा पछि जग्गा छाड्ने र सो वापत कुनै सहूलयित वा क्षतपूरति निपाउने, ।

(ख) वन वा वन समिना कायम गर्न वा गैडाको सुरक्षाको नमितित सो जग्गाको आवश्यकता भएमा नेपाल सरकारले तोकदिएको म्याद भित्ति सो जग्गा खाली गर्ने । तर त्यसरी जग्गा खाली गराएकोमा नेपाल सरकारले प्रचलति कानुनबमोजमि क्षतपूरतिदिनिछ । (२) कमशिनले जाँचबुझ गर्दा उपदफा (१) को खण्ड (क) को शर्त उल्लंघन गरेको ठहराएमा जग्गा जफत गर्न आदेश दनि सक्नेछ । सो आदेश उपर ३५ दनिभित्ति उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ । १४. जग्गा पाउनेले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू : (१) यो ऐन अन्तर्गत बकिरी वतिरणमा जग्गा पाउने परिवार वा व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने जग्गाको मोल नबुझाएसम्म वा आवाद हुनुपर्ने अवस्थाको जग्गा आवाद गरी ३ वर्षसम्म आफैले भोग चलन नगरेसम्म यो ऐन अरूलाई बकिरी वा दान वकस दनि पाउनेछैन । (२) उपदफा (१) उल्लंघन गरी कसैले कुनै काम गरेमा सम्बन्धति जग्गाको हक नेपाल सरकारमा सर्नेछ र सो जग्गा नेपाल सरकारले यो ऐनबमोजमि पुनः बकिरी वतिरण गर्न सक्नेछ । (३) यो ऐनबमोजमि जग्गा पाउनेले जग्गाको मूल्य ३ वर्षभित्ति तीन बराबर कसितामा तोकिएको म्याद भित्ति तोकिएको अड्डा वा अधिकारी समक्ष बुझाउनु पर्छ । तर कसैले एक मुष्ट वा तीन वर्षभन्दा थोरै अवधिमि बुझाउन चाहेमा सो बमोजमि बुझाउन पाउनेछ । परिच्छेद-५ । जग्गाको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था । १५. जग्गाको दर्ता राख्ने : यस ऐन बमोजमि बकिरी वतिरण हुने जग्गाको दर्ता राख्ने सम्बन्धमा कमशिन वा तोकिएको अधिकारी वा अड्डाको नमिन् लिखति अधिकार हुनेछ :- । तर कमशिनको कार्यालयमा तोकिएको अधिकारी वा अड्डालाई सो अधिकार प्राप्त हुनेछैन । (क) आवश्यकतानुसार सामुहिक वा व्यक्तीगत सूचना दर्ति सम्बन्धति व्यक्तीहरूबाट आवश्यक कुराहरू बुझ्ने वतिरण लनि र कागजपत्रहरू पेशगर्न लगाउने । (ख) बकिरी वतिरण नभईसकेको अवस्थामा परेका उजुरी नविदन कनिरा लगाउने । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । (ग) विकास क्षेत्र भित्तिरको जग्गा वतिरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समय समयमा सुम्पिएका अरू आवश्यक काम कारबाही गर्ने । १६. जग्गा दर्ता, पोत मनिहा र पोत असूली : (१) जग्गा बकिरी वतिरणमा पाउने व्यक्तिको नाममा स्थानीय माल अड्डामा जग्गा तोकिएबमोजमि दर्ता गरनिछ । (२) यस ऐनबमोजमि जग्गा पाउनेले जग्गा पाएको पहिलो सालको पोत बुझाउनु पर्नेछैन । दोस्रो सालदेखि सवे वा मोठको आधारमा सूचति आदेश बमोजमिको मालपोत जग्गा पाउने व्यक्तिले स्थानीय माल अड्डामा बुझाउनु पर्छ । (३) कसैले उपदफा (२) बमोजमि मालपोत नबुझाएमा मालपोत सम्बन्धी प्रचलति कानुनबमोजमि हुनेछ । १७. तोकिएको

अधिकारी वा अड्डाको अधिकार क्षेत्र : कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत सूचि आदेशको उल्लंघन गरेमा तोकिएको अधिकारी वा अड्डाले जग्गा जफत गर्न वा रु. ५०० । - सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो नर्णय वा फैसलामा चर्त नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परर्च्छेद-६ ।
वर्धध ।